

조사관의 해양사고관련자 징계량 요구 작성지침

◆ 조사관 의견진술서 작성 시, 같은 진술서의 ‘징계 등의 검토’ 항목에는 다음 사항을 포함하여 기술해야 한다.

- 해양사고관련자가 위반한 해사 관계법령 조항
- 해양사고관련자 과실의 경·중 구분
- 징계 요구량 및 근거(징계 결정지침 조항) 등

◆ ‘징계 등의 검토’ 항목 작성 사례

- 1) 해양사고관련자 ○○○호 1등항해사 ◎◎◎는 피항선의 당직항해사로서 「해사안전법」 제63조 및 제74조에 따라 모든 수단을 활용하여 경계를 철저히 하고 적절한 피항동작을 취하였어야 하나 이를 소홀히 하여 이 사고가 발생하였는 바, 이는 당직항해사의 직무상 과실에 해당한다고 판단한다.

따라서 이 사람의 과실행위에 대하여는 「해양사고관련자 징계량 결정 지침」 제0조제0항제0호 0목의 ‘중과실에 의한 중손 또는(및) 2급사상’ 규정을 적용하여 0개월 업무정지가 타당하다고 판단된다.

- 2) 해양사고관련자 ◇◇◇ 1등항해사 ◆◆◆는 유지선의 당직항해사로서, 피항선과 가깝게 접근하여 피항선의 동작만으로 충돌을 피할 수 없는 경우에는 「해사안전법」 제75조에 따라 충돌을 피하기 위한 충분한 협력을 하였어야 하나 이를 충분히 이행치 않아 사고가 발생하였는 바, 이는 당직항해사의 직무상 과실에 해당한다고 판단한다.

따라서 이 사람의 과실행위에 대하여는 「해양사고관련자 징계량 결정 지침」 제0조제0항제0호 0목의 ‘중과실에 의한 중손 또는(및) 2급사상’ 규정을 적용하여 0개월 업무정지가 타당하다고 판단된다.